

1500552-22.2020.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/01/2022

... o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, o dinheiro apreendido, em notas e moedas diversos, além das anotações de contabilidade, trazem elementos suficientes de que os réus atuavam juntos para o narcotráfico.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Maua - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500552-22.2020.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-22.2020.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADRIANA GONCALVES BOTELHO e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

ADRIANA GONÇALVES BOTELHO, CARLOS EDUARDO DOMINGOS DOS SANTOS e VICTOR LUCAS CAMILO DE OLIVEIRA NEGREIROS foram denunciados por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta do incluso expediente que, no dia 29 de março de 2020, por volta das 08h55min, na Travessa Ubajara, 60 - Jardim Oratório, nesta Cidade e Comarca de Mauá, os acusados, em concurso de agentes, possuíam e guardavam consigo, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 14-5, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Testemunhas arroladas pelas partes devidamente inquiridas. Por fim, o réu Victor foi interrogado. Decretou-se a revelia dos réus Carlos Eduardo e Adriana (fls. 297-8).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição ante a insuficiência de provas, ou, ao menos, a fixação das penas nos patamares mínimos, reconhecendo-se a menoridade relativa do réu Victor e o tráfico privilegiado, a fixação de regime penitenciário inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

Malgrado o esforço argumentativo da Defensoria Pública, a preliminar levantada não se sustenta. A questão atinente ao acordo de não persecução penal já foi devidamente afastada no momento oportuno, destacando-se a falta de requisito objetivo (fls.163-6).

No mérito, a acusação procede.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls. 09-13), auto de exibição e apreensão (fls. 14-5), laudo de constatação (fls. 17-22), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 265-70), laudos dos objetos apreendidos (fls. 195-8 e 255-64), além da prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogada, na fase administrativa, a ré Adriana admitiu o narcotráfico. Informou que havia discutido com o seu companheiro, ora réu Carlos Eduardo, razão pela qual começou a traficar drogas, visto que estava desempregada. Posteriormente, Carlos foi até a biqueira para buscá-la, momento em que foram abordados. Alegou que Carlos Eduardo não fazia parte do tráfico de drogas, bem como desconhece o corréu Victor (fl. 06).

O réu Carlos Eduardo, de seu turno, negou o delito. Disse que foi até a biqueira comprar maconha, ocasião em que avistou sua companheira vendendo drogas e quis levá-la embora. Ato contínuo, foram abordados pelos policiais. Explicou que correu, pois ficou com medo. Além disso, alegou que os R\$40,00 encontrados em sua posse eram provenientes da entrega de panfletos (fl.07).

O réu Victor negou a prática delitiva. Declarou que estava no local para adquirir lança-perfume e não conhece os corréus. Não soube explicar sobre as anotações de contabilidade do tráfico encontradas em seu bolso (fl. 08). Sob o contraditório, manteve a negativa, porém alegou que tinha acabado de chegar ao local, quando foi abordado pelos policiais. Também afirmou desconhecer os corréus. Segundo os policiais, estava com uma anotação no bolso, porém eles encontraram referido papel no chão. Trazia no bolso a anotação de um telefone (mídia digital).

As versões apresentadas pelos réus, contraditórias, não merecem credibilidade.

Os policiais militares, na fase antejudiciária, historiaram que (sic) "nesta data, por volta das 08h50min, foram acionados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de tráfico de entorpecentes no local, conhecido por ser um "biqueira", onde rotineiramente ocorre o tráfico, o qual seria praticado por uma mulher e dois rapazes no local, a mulher trajando um agasalho listrado de preto e branco e um short e possuía uma tatuagem em uma das pernas, um dos rapazes trajava camisa azul,

bermuda azul clara com detalhes branco, calçava chinelos e correntes prateadas no pescoço, o terceiro trajava camisa vermelha, usava correntes prateadas no pescoço, bermuda pretas e chinelos; que, chegando ao local, depararam-se com uma mulher e dois indivíduos cujas características batiam com as descritas na denúncia, sendo que os três, ao visualizarem a viatura, saíram correndo, mas foram capturados com o apoio de outra a viatura, M-30124; que a mulher trazia consigo uma pochete pequena que estava escondida em sua genitália, a qual foi encontrada na abordagem de uma policial feminina que foi ao local para apoiá-los na busca pessoal da mulher; que, no interior da pochete, encontraram 38 invólucros de plástico com um pó amarelado, aparentando ser crack, 36 trouxinhas com uma substância esverdeada aparentando ser maconha e 7 invólucros de plástico com um pó branco, aparentando ser cocaína, ela não trazia dinheiro em espécie; que a mulher foi qualificada como Adriana Gonaçalves Botelho, RG 57.200.213; que um dos rapazes foi qualificado como Carlos Eduardo Domingos dos Santos, RG 59.818.610, o qual trazia consigo a quantia de R\$ 65,00 em notas e moedas diversas e um aparelho celular Samsung Branco, ele é companheiro de Adriana; que o outro rapaz foi qualificado como Vitor Lucas Camilo de Oliveira negreiros, RG 53.003.668, o qual trazia consigo no bolso direito de sua bermuda um papel com anotações do tráfico de drogas, no qual especificava as quantidades das drogas, bem com um celular Samsung dourado e não trazia dinheiro consigo" (fls.03-5).

Em juízo, confirmaram integralmente o ocorrido. Narraram terem sido acionados pelo COPOM, informando a respeito de três indivíduos que estariam praticando o tráfico, sendo um deles uma mulher. Diligenciaram até o local indicado e visualizaram os suspeitos, que tentaram empreender fuga, porém foram abordados. Com a moça, localizaram entorpecentes na região da genitália; com Carlos Eduardo, valores em dinheiro; e com Vitor, anotações de contabilidade e canetas. Informalmente, Adriana admitiu o tráfico, enquanto Carlos Eduardo disse que acompanhava Adriana no local e Vitor afirmou estar apenas passando por lá. O policial militar Patrik esclareceu, ainda, que o local é conhecido como ponto de tráfico e reafirmou que os três correram com a aproximação da equipe (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Ao contrário, as circunstâncias em que foram presos, a ré em posse da droga, e os réus em poder de anotações do tráfico e dinheiro, a exata correspondência entre as características dos acusados e aquelas informadas pelo COPOM, além das versões mentirosas apresentadas na fase administrativa, autorizam o desate condenatório.

A quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a variedade e a forma em que era transportada, o local da abordagem, conhecido ponto de tráfico, o dinheiro apreendido, em notas e moedas diversos, além das anotações de contabilidade, trazem elementos suficientes de que os réus atuavam juntos para o narcotráfico.

Dessa forma, entendo que o delito de tráfico de drogas está fartamente comprovado.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos réus no mínimo legal, qual seja, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, pena que torno definitiva à míngua de outras causas modificadoras. Ressalta-se que a menoridade relativa do réu Victor não enseja redução aquém do mínimo legal, consoante Súmula 231 do STJ.

Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Restou demonstrado que os réus, atuavam em comparsaria, com funções específicas, expunham à venda considerável quantidade de entorpecentes, de espécies diversas, traziam consigo anotações referentes ao narcotráfico, em local conhecido como ponto de tráfico, notoriamente dominado por facções criminosas, portanto sem espaço para "iniciantes", além de não comprovarem de forma idônea o exercício de atividade lícita, indicando um acentuado envolvimento no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta.

Nota-se, ainda, que o réu Victor já respondeu a processo pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico (fl. 75 e consulta ao proc. 0015035-33.2017.8.26.0348 no ESAJ) e o réu Cardo Eduardo, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo (fl. 71 e consulta ao proc. 00077-38-77.2014.8.26.0348 no ESAJ).

Evidente, assim, que se dedicam às atividades criminosas. Nessa linha, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

Ainda sobre o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE SER INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADES NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA. 1. A causa especial de diminuição de pena

prevista no §4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...] 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010. [...] (STF HC 121.057/SP Rel. Min. Luiz Fux j. 25.02.14 DJU 18.03.14).

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação à atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 'hominis' ou 'facti', pelo juiz, para decidir sobre a procedência do 'ius puniendi', máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 'a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias'. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugénio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada." (STF HC 111.666/MG Rel. Min. Luiz Fux j. 08.05.12 DJU 23.05.12).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA

APREENDIDA: CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06 E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA: IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...] (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12).

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

Registre-se que o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 44 da Lei 11.343/06, nas partes em que se vedava a concessão de liberdade provisória (HC n. 104.339, rel. Min. Gilmar Mendes) e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (HC n. 97.256, rel. Min. Ayres Britto), bem como do parágrafo 1º do art. 2º da Lei n. 8072/90, que impunha o regime inicial fechado (HC n 111.849, rel. Min. Dias Toffoli).

Todavia, a gravidade in concreto do delito, considerando a quantidade, assim como o alto potencial lesivo da cocaína e do crack para saúde pública, indica um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime inicial fechado mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada.” (STF – HC 119.515/AC – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 03.12. – DJU 10.12.13)

Pelo mesmo motivo, não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR os réus ADRIANA GONÇALVES BOTELHO, CARLOS EDUARDO DOMINGOS DOS SANTOS e VICTOR LUCAS CAMILO DE OLIVEIRA NEGREIROS, qualificados nos autos, a cumprir pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 500 dias-multa, no patamar mínimo, todos por incursão no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Faculta-se aos réus o apelo em liberdade.

Transitada em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Com o trânsito em julgado, oficie-se para a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 14-5), nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, bem como oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores apreendidos (fls. 139-40) ao Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD.

Em relação aos telefones apreendidos (fls. 14-5), nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento do bem, para posterior destruição. Anoto que já foi dada destinação às anotações e

pochete apreendidas (fls. 205).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA